

1500310-94.2022.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Olavo Paula Leite Rocha

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... nos meios policiais como ponto de tráfico. Aliás, a própria Rua Crenac em Sumaré é uma rua já há muito conhecida nos meios policiais por tráfico e outros crimes, bastando para constatação a pesquisa livre de seu nome no banco de sentenças ou consultas de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O próprio acusado tinha conhecimento do local como sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Antonio de Carvalho, n.º 170, Sumaré-SP - cep 13170-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500310-94.2022.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500310-94.2022.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ADRIANO DE LIMA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Olavo Paula Leite Rocha

Vistos.

JOSE ADRIANO DE LIMA MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo se apurou, o denunciado trazia, em suas vestes uma porção de "crack" e um cachimbo artesanal, para uso próprio, quando se encontrava em um bar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado. A denúncia foi recebida e ofertada defesa prévia. Na fase de instrução foi inquirida uma testemunha de acusação e realizado o interrogatório do acusado.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, com a condenação do réu à pena de prestação de serviços à comunidade, considerando seus maus antecedentes.

A Defesa, por sua vez, pugna pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada no acusado e consequente improcedência da ação com a absolvição do réu.

É o relatório.

De início, não há falar em ilicitude da prova.

Conforme narrado pela testemunha policial civil Darlyson Richetti o bar em que o acusado estava, localizado na Rua Crenac, 468, tratava-se de local conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico. Aliás, a própria Rua Crenac em Sumaré é uma rua já há muito conhecida nos meios policiais por tráfico e outros crimes, bastando para constatação a pesquisa livre de seu nome no banco de sentenças ou consultas de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O próprio acusado tinha conhecimento do local como sendo ponto de tráfico, uma vez que em juízo informa que estava lá porque foi pegar uma pedra de crack para fumar, quando foi abordado pelos policiais civis que localizaram na sua carteira a porção de crack.

Plenamente justificada a abordagem realizada pelos policiais civis no réu que estava no interior do bar. E nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de formalidades específicas, bastando a existência de elementos mínimos a justificarem a necessidade e a adequação da medida, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

Posse de droga para uso pessoal – Apelo da acusação – Condenação – Cabimento – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição por ilicitude da prova – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Circunstâncias do crime que confirmam a posse da droga para uso pessoal – Flagrado na posse da droga (maconha em pequena quantidade), o réu não apresentou qualquer prova que pudesse infirmar a acusação. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007013-89.2017.8.26.0152; Relator (a): Ana Sylvia Lorenzi Pereira; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Cotia; Foro de Cotia - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020).

Assim, in casu, não se trata de deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela Defesa do réu, mas de concluir lícita a prova produzida na esfera policial.

Superada a questão da licitude da prova obtida pela busca pessoal no réu, no mérito a ação penal é procedente.

A testemunha Darlyson Richetti inquirido em Juízo, confirmou que encontrou com o acusado uma pedra de crack e um cachimbo.

O réu em Juízo alegou que a droga era dele e para seu uso pessoal.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls.03/04 e pelo Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 49/51, que apontou resultado positivo para cocaína.

A quantidade apreendida possui feição hábil a caracterizar o uso próprio de droga e em razão do resultado positivo do exame toxicológico que evidenciou a presença do princípio ativo capaz de alçar índice de difusão no sistema psicológico e dependência química do usuário, tem-se o potencial lesivo.

Portanto, comprovada a autoria e materialidade, resta a fixação da pena.

DA PENA.

Nos moldes do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 59 do Código Penal, entendo aplicável ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, esta pelo prazo de dois meses, considerando-se seus antecedentes criminais, conferir fls.17/20.

Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta, CONDENA-SE JOSE ADRIANO DE LIMA MOURA, qualificado nos autos, como incurso na infração do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo dois meses, em entidade a ser fixada na fase de execução. Na hipótese de não cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do § 6º, II do art. 28 da Lei 11.343/06, fica autorizada a conversão desta em pena de multa, que desde já se fixa em 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo nacional, nos termos do artigo 181, § 1º, alínea "E" da Lei de Execução Penal c.c. artigo 28, § 6º, da Lei de Drogas. Caso ocorra, apure-se o cálculo e intime-se o réu para cumprimento da condenação no prazo de 10 dias. Sem condenação das custas em se tratando do JECRIM. Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio OAB/Defensoria. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Sumare, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA